

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2019/2545

บริษัท มงคลวิวัฒน์พาณิชย์ จำกัด โจทก์
นาย กัณทศศักดิ์หรืออานนท์ หรือสมศีล
นิลเกตุหรือบัวชม ที่ 1 กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680 วรรคหนึ่ง

สัญญาคำประกันระบุไว้ว่า เมื่อจำเลยที่ 1 เข้าปฏิบัติงานกับโจทก์แล้วภายหลัง ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหาย หรือเสียหายด้วยประการใด ๆ ก็ดี ฉ้อโกงหรือ ยักยอกก็ดี จำเลยที่ 2 ยอมรับชดใช้แทนจำเลยที่ 1 จนครบถ้วน การที่โจทก์ให้ จำเลยที่ 1 ไปช่วยเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่บริษัท ส. จำเลยที่ 1 เก็บเงินจากลูกค้าของ บริษัท ส. แล้วไม่นำไปมอบให้แก่บริษัท ส. ดังนี้ จำเลยที่ 1 มิได้ทำให้ทรัพย์สินของ โจทก์สูญหายหรือเสียหายและจำเลยที่ 1 ก็มีได้ฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์สินของโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันดังกล่าว การที่โจทก์ชดใช้เงินแก่ บริษัท ส. แทนจำเลยที่ 1 จะถือว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์ สูญหายหรือเสียหายตามถ้อยคำในสัญญาคำประกันมิได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ลูกจ้างของโจทก์ยักยอกเงินของบริษัท ส. ทำให้โจทก์ ต้องชดใช้เงินแก่บริษัท ส. จำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกันจำเลยที่ 1 ขอให้บังคับจำเลย ทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานกลาง โจทก์มอบหมายให้จำเลยที่ 1 ไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่บริษัท ส. จึงไม่ใช่งานของโจทก์ โจทก์ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด การที่โจทก์ชดใช้เงินแทนจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำตามอำเภอใจชำระหนี้โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกคืนจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงยอมหลุดพ้นจากความรับผิดชอบด้วย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 495,024 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ (แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องให้คิดได้ไม่เกิน 23,903 บาท)

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว สำหรับปัญหาที่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่า การที่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 ไปช่วยเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่บริษัทสยามแบร็งอินเตอร์เทรด จำกัด แล้วไม่นำไปมอบให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด ถือว่าเป็นเหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่ง มิใช่กิจหน้าที่ที่โจทก์ได้มอบให้จำเลยที่ 1 ไปกระทำ โจทก์จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่โจทก์ชดใช้เงินให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด แทนจำเลยที่ 1 ไป จึงเป็นการกระทำตามอำเภอใจชำระหนี้โดยโจทก์รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันต้องชำระ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันยอมหลุดพ้นความรับผิดชอบด้วย ทั้งจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันยอมผูกพันต่อโจทก์เพื่อชำระหนี้ที่จำเลยที่ 1 ได้กระทำความเสียหายหรือละเมิดต่อโจทก์แล้วจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ค่าเสียหายแก่

โจทก์เท่านั้น หาได้ผูกพันตนต่อบริษัทสยามแบร็งอินเตอร์เทรด จำกัด แต่อย่างใดไม่
จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด
จำกัด มิใช่ต่อบริษัทโจทก์ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์
แต่อย่างใดนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้
กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.5 ซึ่งตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวข้อ 1 ระบุไว้ความ
ว่า เมื่อจำเลยที่ 1 เข้าปฏิบัติงานกับโจทก์แล้วภายหลังทำให้ทรัพย์สินของโจทก์
สูญหายหรือเสียหายด้วยประการใด ๆ ก็ดี ฉ้อโกงหรือยกยอกก็ดี จำเลยที่ 2 ยอมรับ
ชดใช้แทนจำเลยที่ 1 จนครบถ้วน ดังนี้ ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำ
ประกันที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 1 จักต้องเป็นไปตามถ้อยคำใน
สัญญาค้ำประกันนั้น กล่าวคือ จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน เมื่อจำเลย
ที่ 1 ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหาย หรือจำเลยที่ 1 ฉ้อโกงหรือ
ยกยอกทรัพย์สินของโจทก์เท่านั้น คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มอบ
หมายให้จำเลยที่ 1 เก็บเงินจากลูกค้าของบริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด
จำเลยที่ 1 เก็บเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำไปมอบให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด
จำกัด ดังนี้ จำเลยที่ 1 จึงมิได้ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหาย และ
จำเลยที่ 1 ก็มิได้ฉ้อโกงหรือยกยอกทรัพย์สินของโจทก์จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตาม
สัญญาค้ำประกันดังกล่าว การที่โจทก์ได้ชดใช้เงินให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์
เทรด จำกัด แทนจำเลยที่ 1 จะถือเอาว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ทำให้ทรัพย์สินของ
โจทก์สูญหายหรือเสียหายตามถ้อยคำในสัญญาค้ำประกันมิได้ หากโจทก์ประสงค์จะ
ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวด้วยก็ต้องระบุไว้ให้ชัด
แจ้งในสัญญาค้ำประกัน หากไม่ได้ระบุไว้ก็ต้องตีความให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำ
ประกันว่าจะต้องรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันเท่านั้น อุทธรณ์ของ
จำเลยที่ 2 ข้อนี้น่าฟังขึ้น กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่น ๆ ของจำเลยที่ 2 ต่อไป
เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

พินากษากั้เป็นว่า ใหัยกฟ้องโจทกั้สำหรั้บจำลยที่ 2 นอกจกั้ที่กั้ให้เป็นไป
ตามคั้พินากษาสาลร้งงานกลาง

(เกษมสันต์ วิลาวรรณ-วีรพจน์ เพียรพิทักษ์-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พินากษาสาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>